

III. Otras Resoluciones

Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

3176 *Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 24 de agosto de 2026, de la Directora, que modifica y corrige errores en la Resolución de 19 de junio de 2026, por la que se conceden y abonan, previa justificación, las ayudas económicas, con carácter de emergencia, para el alquiler de vivienda habitual destinadas a las unidades familiares o de convivencia afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, correspondientes al décimo cuatrimestre (BOC n.º 132, de 2.7.2026).*

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante Orden del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, de 19 de abril de 2022, se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para el alquiler de vivienda habitual, destinadas a las unidades familiares o de convivencia afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma.

Segundo.- Por Orden conjunta de 20 de agosto de 2025, de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se modifica la Orden de 19 de abril de 2022, del Consejero de Obras de Públicas, Transporte y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para el alquiler de vivienda habitual, destinadas a las unidades familiares o de convivencia afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma.

Tercero.- Mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias n.º 132, del jueves 2 de julio de 2026, la Directora del Instituto Canario de la Vivienda dicta Resolución n.º 8069/2026, por la que se conceden y abonan, previa justificación, las ayudas económicas, con carácter de emergencia, para el alquiler de vivienda habitual, destinadas a las unidades familiares o de convivencia afectadas por la erupciones volcánicas en la isla de La Palma, correspondientes al décimo cuatrimestre.

Cuarto.- En trámite conferido al efecto en la resolución referenciada en el aparato anterior, se han constatado los siguientes hechos:

El órgano instructor advierte error aritmético o material en informe-propuesta emitido referente al siguiente beneficiario:

RESOLUCIÓN N.º 8069/2026 DE 19/06/2026			
EXPTE.	NOMBRE	PERIODO PAGO	IMPORTE AYUDA
257/2021	ALESSANDRO CADDEO	JUNIO -SEPTIEMBRE 2025	350,00€

- 257/2021: si bien en la Resolución se le reconoció el periodo correcto, se detectó un error en el cálculo del importe otorgado, siendo el importe correcto la cantidad de 1.400,00 euros.

Asimismo, se advierte un error en el segundo resuelvo, en el que se conceden y abonan las ayudas por un importe total de treinta y nueve mil novecientos noventa euros con cuarenta y cuatro céntimos (39.990,44 euros). El importe correcto, una vez realizadas las modificaciones pertinentes, asciende a la cantidad de cuarenta y un mil cuarenta euros con cuarenta y cuatro céntimos (41.040,44 euros).

Quinto.- Existe consignación adecuada y suficiente en el presupuesto de gastos del Instituto Canario de la Vivienda, para el ejercicio de 2026, por importe de 600.000,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 4901 261A 4800200 41V4902 línea de actuación 494G1307, destinada a conceder ayudas económicas directas al alquiler a los afectados por la erupción volcánica en La Palma.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Presidente del Instituto Canario de la Vivienda es competente para la concesión de las presentes ayudas, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, de la Orden del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, de 19 de abril de 2022, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 78, del viernes 22 de abril de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para el alquiler de vivienda habitual, destinadas a las unidades familiares o de convivencia afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma.

Segundo.- De conformidad con lo establecido en la Resolución de 31 de mayo de 2024, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 122, del lunes 24 de junio de 2024, se delegan en la persona titular de la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda el ejercicio de las siguientes competencias en materia de ayudas y subvenciones:

- a) La concesión de las subvenciones, que en atención a su ámbito competencial, esté atribuida a la Presidencia del Instituto Canario de la Vivienda.
- b) La comprobación de la justificación de las subvenciones concedidas y su posterior declaración de justificación, total o parcial, o no justificación.
- c) La incoación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro o de declaración de no exigibilidad.
- d) La resolución de los recursos potestativos de reposición que, en su caso, puedan interponerse, desde la publicación de la presente Resolución.

Tercero.- Resultan de aplicación, por una parte, el Decreto ley 14/2021, de 28 de octubre (BOC n.º 224, de 29.10.2021), modificado por el Decreto ley 15/2021, de 18 de noviembre (BOC n.º 238, de 19.11.2021), por el que se regula el marco general para la tramitación de los procedimientos de concesión de ayudas con carácter de emergencia, destinadas a paliar las necesidades derivadas de la situación de emergencia producida por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma y, por otra, la Orden del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, de 19 de abril de 2022, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 78, del viernes 22 de abril de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas económicas, con carácter de emergencia, para el alquiler de vivienda habitual, destinadas a las unidades familiares o de convivencia afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, modificada por Orden conjunta de 20 de agosto de 2025, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 170, del jueves 28 de agosto de 2025.

Cuarto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Orden del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, de 19 de abril de 2022, modificada por la Orden de 20 de agosto de 2025, se dispone que:

“La cuantía de las ayudas concedidas podrá ser modificada en cualquier momento, aun cuando se haya satisfecho su importe, cuando la persona beneficiaria se hubiesen alterado las condiciones para la obtención de la misma, así como cuando se hayan obtenido concurrentemente otras aportaciones para los mismos fines y esas superen conjuntamente el importe real del alquiler”.

En virtud de todo lo expuesto y de conformidad con las disposiciones vigentes de general aplicación,

RESUELVO:

Primero.- Modificar la Resolución n.º 8069/2026, de 19 de junio de 2026, de la Directora del Instituto Canario de la Vivienda, por la que se conceden y abonan, previa justificación, las ayudas económicas, con carácter de emergencia, para el alquiler de vivienda habitual, destinadas a las unidades familiares o de convivencia afectadas por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, correspondientes al décimo cuatrimestre, publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 132, del jueves 2 de julio de 2026, en los siguientes términos:

- Rectificar parcialmente el Anexo I una vez advertido error aritmético en la Resolución de concesión y abono, el cual queda, para el beneficiario indicado, de la siguiente manera:

RESOLUCIÓN N.º 8069/2026 DE 19/06/2026			
EXPTE.	NOMBRE	PERIODO PAGO	IMPORTE AYUDA
257/2021	ALESSANDRO CADDEO	JUNIO -SEPTIEMBRE 2025	1.400,00€

Segundo.- Modificar el resuelto segundo de la Resolución n.º 8069/2026, de 19 de junio de 2026 donde el importe a conceder y abonar las ayudas económicas alcanza un importe total de cuarenta y un mil cuarenta euros con cuarenta y cuatro céntimos (41.040,44 euros), existiendo crédito adecuado y suficiente en la presente anualidad.

Tercero.- Notificación.

Notificar la presente Resolución a la persona beneficiaria relacionada de la misma, mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, así como también en la Bases de Datos Nacional de Subvenciones y en el Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias.

Cuarto.- Aceptación.

Una vez notificada la resolución de concesión, se entenderá que la persona beneficiaria la acepta, a no ser que se aporte renuncia expresa en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente en el que se realice la notificación.

Contra este acto se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Presidencia del Instituto Canario de la Vivienda, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses desde el día siguiente de la notificación o publicación, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de agosto de 2026.- La Directora (p.d. Resolución de 31.5.2024, del Presidente del ICV; BOC n.º 122, de 24.6.2024), María del Pino de León Hernández.